

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5392/2541

นาง เวียน เพียร ทอง กับพวก
นาง สังข์ หล้า แห่ล่ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 86, มาตรา 104, มาตรา 177, มาตรา 226, มาตรา 243
(2)

การที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่งที่ เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจึงมีคำสั่งให้
งดสืบพยานแล้วฟัง ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีส่วนอาญาและพิพากษาให้จำเลย
รับผิดชอบโจทก์ทั้งสี่ เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นใน ปัญหาข้อกฎหมายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 227 จำเลยย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว
ได้โดยไม่ต้องโต้แย้งไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 226
จำเลยให้การต่อสู้คดีว่า จำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินจากโจทก์ ซึ่งถือได้ว่าจำเลยปฏิเสธว่า
ไม่มีมูลหนี้ โจทก์จึงยังมี หน้าที่ต้องนำสืบถึงมูลหนี้ตามสัญญากู้เพื่อให้จำเลยรับผิดชอบ
เมื่อปัญหาว่าหนี้ที่ ม.นำที่ดินโจทก์ไปจำนองธนาคารได้มีการชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร
เสร็จสิ้นไปแล้วหรือไม่ และ ม. นำโฉนดที่ดินมาคืนโจทก์แล้วหรือไม่ ยังไม่เป็นที่ยุติ
การที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์ทั้งสี่และจำเลยแล้ว พิพากษาคดีไปโดย
ยังมีได้ฟังข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงถือว่าศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) การที่ ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้ศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวนการ
พิจารณาและพิพากษาใหม่ในปัญหาดังกล่าวจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ 1 กันยายน 2533 จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์ทั้งสิ้นจำนวน 500,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน กำหนดใช้ต้นเงินคืนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 จำเลยได้ทำสัญญาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยในฐานะผู้กู้ หลังจากจำเลยได้กู้ยืมเงินจากโจทก์ทั้งสิ้นไปแล้วไม่เคยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเลย คิดถึงฟ้องเป็นเวลา 6 เดือน 20 วัน เป็นเงินดอกเบี้ย 41,666 บาท ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 541,666 บาท แก่โจทก์ทั้งสิ้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 500,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินจากโจทก์ทั้งสิ้นสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอม โจทก์ทั้งสิ้นได้ร่วมกันทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวขึ้น และร่วมกันปลอมลายมือชื่อของจำเลยในช่องผู้กู้ ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยานโจทก์ทั้งสิ้น โจทก์ทั้งสิ้นถูกจำเลยฟ้องเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ข.689/2534 ของศาลชั้นต้น ในข้อหาปลอมสัญญากู้ยืมเงินในคดีนี้ ศาลชั้นต้นจึงให้จำหน่ายคดีชั่วคราวจนกว่าคดีอาญาดังกล่าวจะถึงที่สุด ต่อมาคดีอาญาดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 550/2538 ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน จึงให้งดสืบพยานโจทก์ทั้งสิ้นและจำเลยแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้จำนวน 500,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสิ้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ตั้งแต่สืบพยานโจทก์ทั้งสี่จนสิ้นกระแสความแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าสัญญากู้ยืมเงินที่โจทก์ทั้งสี่นำมาฟ้องจำเลยได้รับผิดนั้นจำเลยได้ฟ้องโจทก์ทั้งสี่กับพวกเป็นคดีอาญาข้อหาปลอมเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและใช้เอกสารปลอม คดีอาญาถึงที่สุดตามคดีหมายเลขแดงที่ 550/2538 ของศาลชั้นต้น โดยข้อเท็จจริงในคดีอาญาฟังได้ว่า "โจทก์ (จำเลย) ลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้ในสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 และมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 10019 และ 10020 ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 (โจทก์ทั้งสี่) เพื่อเป็นประกันหนี้ที่นายมานพ กณะวงศ์ นำโฉนดที่ดินเลขที่ 722 ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 (โจทก์ทั้งสี่) ไปจำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ต่อธนาคารจำนวน 500,000 บาท โดยตกลงกันว่าหากนายมานพไม่สามารถนำโฉนดที่ดินเลขที่ 722 มาคืนจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 (โจทก์ทั้งสี่) ภายใน 6 เดือน โจทก์ (จำเลย) ยินยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวน 500,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 (โจทก์ทั้งสี่) เท่าจำนวนที่นายมานพจำนองต่อธนาคารหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 จึงเป็นเอกสารที่แท้จริงและมีมูลหนี้จริง มิใช่เอกสารปลอม" แล้วพิพากษายกฟ้อง

มีปัญหาข้อแรกตามฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานทั้งสองฝ่ายในคดีนี้แล้วพิพากษาคดีไปนั้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่ เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาจึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานแล้วฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีส่วนอาญาและพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ทั้งสี่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 24 ไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227 จำเลยย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานโดยไม่ต้องโต้แย้งไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์ทั้งสี่และจำเลยแล้วพิพากษาคดีไปนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามคำพิพากษาคดีส่วนอาญาหมายเลขแดงที่ 550/2538 ศาลฟังข้อเท็จจริงว่า แม้โจทก์(จำเลย) จะไม่ได้รับเงินกู้จำนวน 500,000 บาท จากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 (โจทก์ทั้งสี่) ก็เห็นได้ว่าโจทก์ยอมตามข้อผูกพันตามสัญญาด้วยความสมัครใจเนื่องจากมีมูลหนี้ต่อกันอยู่แล้วหนังสือสัญญาปฏิบัติตามเอกสารหมาย จ.1 จึงเป็นเอกสารที่แท้จริงและมีมูลหนี้จริงแต่ในปัญหาว่าหนี้ที่นายมานพนำที่ดินโจทก์ทั้งสี่ไปจำนองธนาคารได้มีการชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้นไปแล้วหรือไม่ และนายมานพนำโฉนดที่ดินมาคืนโจทก์ทั้งสี่แล้วหรือไม่ ยังไม่เป็นที่ยุติ เพราะในคดีนี้จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินจากโจทก์ทั้งสี่ ถือได้ว่าจำเลยปฏิเสธว่าไม่มีมูลหนี้ ซึ่งโจทก์ยังมีหน้าที่ต้องนำสืบถึงมูลหนี้ตามสัญญาเพื่อให้จำเลยรับผิดชอบ ฉะนั้น ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์ทั้งสี่และจำเลยแล้วพิพากษาคดีไปนั้นจึงเป็นการวินิจฉัยโดยยังมิได้ฟังข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงถือว่าศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่นั้นจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สิงหะ สัตยธรรม-วินัย วิมลเศรษฐ-คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ